

1500366-08.2020.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Roberto Zanichelli Cintra

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 1ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... definitivamente por dois crimes de roubo, conforme se vê nas certidões de fls. 114 e 115. Assim, aumento a pena base em 1/6.

Na segunda fase, como já visto está presente outra qualificadora que será considerada como circunstância agravante, previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 61, do Código Penal, referente ao emprego de meio cruel.

Ainda, nesta segunda fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO, Foro Central Criminal - Juri

1ª Vara do Júri, Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020, fone: (11) 2127-9258, e-mail: sp1juri@tjsp.jus.br

Processo nº 1500366-08.2020.8.26.0052 Data: 08/12/2022 lauda de
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-08.2020.8.26.0052

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WADSON SANTANA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Zanichelli Cintra

Vistos.

WADSON SANTANA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, porque consta que, no dia, hora e local, descritos nos autos, agindo com intenção de matar, por motivação fútil e mediante emprego de meio cruel, teria desferido golpes com face em Silvano Gomes Ribeiro, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 32/36 e que foram a causa direta de sua morte.

Nesta data, submetido o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, deliberou o Conselho de Sentença, por maioria de votos, conforme termo de votação anexo, em afirmar que o acusado praticou um crime de homicídio duplamente qualificado.

Portanto, o Tribunal do Júri considerou o acusado responsável pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Inicialmente, anoto que no caso incidem duas qualificadoras, de modo que a primeira funcionará para fixação da pena-base, qual seja o motivo fútil, enquanto a outra

servirá como agravante para cálculo da pena.

Atento aos elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, eis que antes do fato em análise já tinha sido condenado definitivamente por dois crimes de roubo, conforme se vê nas certidões de fls. 114 e 115. Assim, aumento a pena base em 1/6.

Na segunda fase, como já visto está presente outra qualificadora que será considerada como circunstância agravante, previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 61, do Código Penal, referente ao emprego de meio cruel.

Ainda, nesta segunda fase da dosimetria, de se notar a presença da circunstância agravante da reincidência, haja vista que o acusado, além das duas condenações já consideradas na fase anterior, ostenta uma terceira condenação definitiva, igualmente, por crime anterior de roubo, conforme se vê às fls. 63/71. Logo, aumento a pena provisória em 1/3.

À míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo-a definitivamente em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Tendo em vista o fato de que o crime ter sido praticado com violência à pessoa, incabível a concessão de qualquer benefício.

Considerando a quantidade de pena aplicada e reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado.

O tempo de prisão cautelar não é suficiente para aplicação de regime menos gravoso, nos termos do art. 387. §2, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação para condenar WADSON SANTANA SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

Considerando que o sentenciado permaneceu preso durante todo o procedimento, foi condenado nesta data a pena evada e, ainda, que persistem os fundamentos da custódia cautelar, eis que inegável a periculosidade do sentenciado e a intenção de furtar-se a responsabilização criminal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol de culpados.

Publicada a presente sentença no plenário "8", do 1º Tribunal do Júri da Capital, às 18hs30min, saindo as partes devidamente intimadas e cientificadas. Registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA